Ceppi probiotici – stato proprietario e brevetti

Formulazione stick orosolubile 1,3 g · 4 ceppi da 1 mld UFC ciascuno · Verifica preliminare del 18 ottobre 2026

Sintesi

Per nessuno dei quattro ceppi è emerso, da una ricerca su fonti pubbliche, un brevetto che nomini espressamente il ceppo. Questo **non** significa che i ceppi siano liberi: sono ceppi commerciali **proprietari**, acquistabili solo dal rispettivo titolare/fornitore, ed è possibile che esistano brevetti d'uso non individuati.

Ceppo	Titolare / fornitore	Stato	Brevetti e note
L. reuteri SGL01 *Limosilactobacillus reuteri*	Probabilmente Sintal Dietetics (Italia) – *da confermare*	**Proprietario – titolare da verificare**	Nessun brevetto trovato a nome del ceppo. Esiste uno studio 2026 (Università di Catania) su attività antimicrobica/antibiofilm contro *S. mutans*, rilevante per l'uso orale.
L. salivarius LS33 *Ligilactobacillus salivarius Ls-33 (ATCC SD-5208)*	Danisco, oggi IFF (gamma Howaru)	**Proprietario – confermato**	Nessun brevetto a nome del ceppo trovato. Citato in brevetti di terzi come ceppo commerciale Danisco. Eventuali brevetti dei primi anni 2000 sarebbero ormai scaduti (durata 20 anni). Monografia USP-NF disponibile.
L. plantarum PBS067 *Lactiplantibacillus plantarum*	Roelmi HPC (Italia)	**Proprietario – confermato**	Nessun brevetto trovato. Roelmi pubblica studi sul ceppo (anche in combinazione con PBS066 e PBS072).
L. paracasei LPC1114 *Lacticaseibacillus paracasei*	*Non identificato*	**Da chiarire**	Nessuna fonte pubblica cita questa sigla (né studi né brevetti). Va chiesto al fornitore chi è il produttore, il numero di deposito e la documentazione disponibile.

Nomenclatura: in corsivo sotto ogni ceppo il nome di genere aggiornato (riclassificazione dei Lactobacillus, 2020), utile per etichetta e notifica.

Cosa significa "ceppo proprietario"

- **Il codice identifica il ceppo di un produttore.** Sigle come LS33 o PBS067 indicano un isolato specifico, depositato in una collezione (DSM, LMG, ATCC…) e venduto solo dal titolare o dai suoi distributori. Non si può acquistare "lo stesso ceppo" da un altro fornitore.
- **Proprietario non vuol dire brevettato.** Molti ceppi non sono brevettati ma restano di fatto esclusivi perché il titolare controlla la fornitura, il dossier e gli studi.
- **I brevetti riguardano spesso l'uso, non il ceppo.** Possono coprire un'indicazione (es. salute del cavo orale, *H. pylori*) o una combinazione di ceppi. Uno stick orosolubile per uso orale potrebbe ricadere in un brevetto d'uso anche se il ceppo in sé è libero.
- **Gli studi appartengono al titolare.** Per usare i dati clinici a supporto della comunicazione serve la documentazione del produttore.

Cosa chiedere al fornitore, per ciascun ceppo

1. Produttore/titolare del ceppo e **numero di deposito** in collezione.
2. Esistenza di **brevetti o domande di brevetto** sul ceppo o sull'uso previsto (cavo orale, stick orosolubile), con numeri e territori.
3. Conferma che l'acquisto include il **diritto d'uso** per questo prodotto, senza royalty né licenze aggiuntive.
4. Eventuali **esclusive** in essere (per canale, territorio o cliente).
5. **Dossier tecnico**: identificazione genomica (WGS), sicurezza (antibiotico-resistenza, QPS/EFSA), stabilità in matrice con xilitolo e isomalto, studi disponibili per notifica al Ministero della Salute e claim.

> **Priorità:** L. paracasei LPC1114 è il ceppo meno documentato e va chiarito per primo. Per L. reuteri SGL01 va confermato il titolare.

Limiti di questa verifica

Ricerca effettuata su fonti web pubbliche, senza accesso a banche dati brevettuali per numero di deposito. L'assenza di risultati non esclude l'esistenza di brevetti. Per una valutazione di libertà d'uso (freedom to operate) serve una ricerca su Espacenet / Google Patents con i numeri di deposito, o il parere di un consulente brevettuale.

Fonti

Studio su L. reuteri SGL01 – Università di Catania:
https://www.iris.unict.it/retrieve/26cb66ae-f091-4946-bd0e-a653b2f1c7b0/Lactobacillus%20reuteri.pdf

Roelmi – studio su L. plantarum PBS067 (Vitafoods Insights):
https://www.vitafoodsinsights.com/node/3694

Brevetto US 9259447 che cita Ls-33 come ceppo commerciale Danisco:
https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/9259447

USP-NF – monografia Ligilactobacillus salivarius Ls-33:
https://doi.usp.org/USPNF/USPNF_M15341_03_01.html

Documento informativo preliminare, non costituisce parere legale o brevettuale.